

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4909/2539

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
นาย อำนาจ วิลัยกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681

ตามสัญญาค้ำประกันข้อที่ว่าผู้ค้ำประกันตกลงยอมรับผิดร่วมกับลูกจ้างเพื่อชดเชยให้แก่บริษัทในการที่บริษัทจะได้รับ ความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกจ้างในการปฏิบัติตามหน้าที่การงานทั้งปวงนั้นเห็นได้ชัดว่าความเสียหายที่จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันที่เข้าทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นความเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคตหาใช้ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่ส่วนสัญญาค้ำประกันข้อที่ว่าการที่บริษัทยังคงให้ลูกจ้างทำงานต่อไปแม้เมื่อลูกจ้างได้ทำผิดหน้าที่และเกิดความรับผิดชอบขึ้นแล้วก็ดีหาทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันไม่นั้นหมายความว่าถ้าจำเลยที่1ผู้เป็นลูกจ้างทำความเสียหายในระหว่างที่จำเลยที่2ค้ำประกันอยู่แต่โจทก์ยังคงให้จำเลยที่1ทำงานต่อไปหรือไม่ได้บังคับเอาค่าเสียหายจำเลยที่2ผู้ค้ำประกันก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์อยู่ยังไม่พ้นจากความรับผิดชอบได้มีความหมายว่าจำเลยที่2จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายย้อนหลังไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญาค้ำประกันไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งพนักงานขายและเก็บเงิน มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ ร่วมกับจำเลยที่ 1 ในวงเงินคนละไม่เกิน 100,000 บาท ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2536 ถึงเดือนกันยายน 2537 จำเลยที่ 1 ได้ชักยอกเงินค่าสินค้าของโจทก์จำนวน 303,868.81 บาท ไป โจทก์ทราบเหตุวันที่ 20 ธันวาคม 2537 เมื่อสอบถามจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ทำหนังสือยอมรับผิดชอบแต่ไม่ได้ชดใช้เงินคืน โจทก์จึงร้องทุกข์ดำเนินคดีจำเลยที่ 1 และทวงถามจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันคนละ 100,000 บาท แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 303,868.81 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยช่วงก่อนฟ้องเป็นเงิน 15,110.18 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 คนละ 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ความเสียหายที่โจทก์ฟ้องเกิดขึ้นก่อนที่จำเลยที่ 2 จะเข้าค้ำประกัน จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผูกพันต้องรับผิดชอบตามสัญญาขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ขณะทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้เป็นลูกจ้างโจทก์และยังไม่ได้เป็นการแน่นอนว่าโจทก์จะรับจำเลยที่ 1 เข้าทำงานหรือไม่ เมื่อสัญญาจ้างแรงงานยังไม่เกิดขึ้นสัญญาค้ำประกันดังกล่าวย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากฟังว่าสัญญาค้ำประกันนั้นได้เกิดขึ้น จำเลยที่ 3 ก็ได้บอกเลิกสัญญาค้ำประกันไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 303,868.81 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบียคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 15,110.18 บาท สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาจ้างประจำจำเลยที่ 1 แก่โจทก์และตามสัญญาจ้างประจำเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 2 ระบุว่าผู้จ้างตกลงยอมรับผิดร่วมกับลูกจ้างเพื่อชดเชยให้แก่บริษัทในการที่บริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจมีขึ้นจากการกระทำของลูกจ้างในการปฏิบัติตามหน้าที่การงานทั้งปวงที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ รวมทั้งจากการกระทำใด ๆ ของลูกจ้างซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยตลอดเวลาที่ลูกจ้างยังคงทำงานอยู่กับบริษัท เป็นการขัดแย้งว่าจำเลยที่ 2 ผู้จ้างตกลงยอมรับผิดในความเสียหายอันอาจมีขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งปวงตลอดเวลาที่จำเลยที่ 1 ยังคงทำงานอยู่กับโจทก์ ฉะนั้นแม้ความเสียหายได้เกิดขึ้นก่อนที่จำเลยที่ 2 จะเข้ามาทำสัญญาจ้างประจำแต่ก็เป็นความเสียหายที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจ้างประจำภาระหลังจากจำเลยที่ 1 ทำงานกับโจทก์เกือบ 2 ปีแล้ว จึงย่อมทราบว่าขณะที่จำเลยที่ 1 ทำงานอยู่กับโจทก์ก่อนหน้านี้ อาจทำความเสียหายให้แก่โจทก์ก็ได้ และตามสัญญาจ้างประจำข้อ 3 ก็ระบุว่า การที่บริษัทยังคงให้ลูกจ้างทำงานกับบริษัทต่อไป แม้เมื่อลูกจ้างได้ทำผิดหน้าที่และเกิดความรับผิดชอบขึ้นแล้วก็ดี หรือการที่บริษัทยังไม่บังคับเรียกร้องเอาความรับผิดชอบอันได้เกิดขึ้นแล้วก็ดี หากทำให้ผู้จ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามหนังสือสัญญาจ้างประจำนี้ไม่มีความหมายว่าในกรณีที่จำเลยที่ 1 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่โจทก์ก่อนที่จำเลยที่ 2 จะจ้างประจำ หากโจทก์ยังไม่

เรียกร้องเอาค่าเสียหาย การที่จำเลยที่ 2 เข้าคำประกันในภายหลัง จำเลยที่ 2 จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไม่และสำหรับจำเลยที่ 3 นั้นได้ทำสัญญาคำประกันจำเลยที่ 1 ก่อนจำเลยที่ 1 เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของโจทก์ตามสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.2 ก็เพื่อให้โจทก์ยินยอมรับจำเลยที่ 1 เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง และต่อมาโจทก์ได้จ้าง จำเลยที่ 1 สัญญาคำประกันดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยที่ 3 พิเคราะห์แล้ว ตามสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 2 ที่ว่า ผู้คำประกันตกลงยอมรับผิดร่วมกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ให้แก่บริษัท ในการที่บริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกจ้างในการปฏิบัติตามหน้าที่การงานทั้งปวงนั้น เห็นได้ชัดว่า ความเสียหายที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาคำประกันดังกล่าวเป็นความเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่ ปรากฏว่าโจทก์จ้าง จำเลยที่ 1 เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 และจำเลยที่ 1 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานแก่โจทก์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2536 ถึงเดือนกันยายน 2537 แต่จำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาคำประกันจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2537 หลังจากจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันดังกล่าว ส่วนสัญญาคำประกัน ข้อ 3 ที่ว่า การที่บริษัท ยังคงให้ลูกจ้างทำงานต่อไป แม้เมื่อลูกจ้างได้ทำผิดหน้าที่และเกิดความรับผิดชอบขึ้นแล้ว ก็ดีหาทำให้ผู้คำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันไม่นั้น หมายความว่าถ้าจำเลยที่ 1 ทำความเสียหายในระหว่างที่จำเลยที่ 2 คำประกันอยู่ แต่โจทก์ยังคงให้จำเลยที่ 1 ทำงานต่อไปหรือไม่ได้บังคับเอาค่าเสียหาย จำเลยที่ 2 ผู้ คำประกันก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์อยู่ ยังไม่พ้นจากความรับผิด หากได้มีความหมาย ว่า จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายย้อนหลังไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน วันทำสัญญาคำประกันไม่

สำหรับปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.2 หรือไม่นั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681 วรรคสอง

บัญญัติว่าหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไข จะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นี้อาจเป็นผลได้จริงก็ประกันได้ เมื่อจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 เพื่อให้จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ และต่อมาโจทก์ก็ได้ตกลงจ้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 3 ประกันหนี้ในอนาคตสัญญาค้ำประกันจึงผูกพันจำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างโจทก์นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 ถึงเดือนกันยายน 2537 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวรวมทั้งดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระให้แก่โจทก์ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งระบุให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบเพียงไม่เกินวงเงิน 100,000 บาทที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(อุระ หวังอ้อมกลาง-พรชัย สมรรถเวช-ชอล บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ